COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL URBANO

Pelo presente instrumento:

Na condição de **"PROMITENTE VENDEDOR"** e assim doravante mencionado, **EVANDRO GERALDO XAVIER**, brasileiro,empresário, divorciado, maior e capaz, portador da C.I. nº 416751-9-1 SESP/MG, inscrito no CPF/MF nº 632.306.586-04,com endereço eletrônico evandro@conectionmg.com.br,residente e domiciliadonaRua Prof. José Renault, 510-São Bento, Belo Horizonte-MG,adiante firmado;

Na condição de **"COMPROMISSÁRIA COMPRADORA**", e assim doravante mencionada, **HELIANE FÁTIMA MAIA ZAGO**, brasileira, servidora pública estadual, casada pelo regime de união estável com separação total de bens, portadora da C.I. nº 12.470.414-6 SESP/PR, inscrita no CPF/MF nº421.459.372-34, com endereço eletrônico helianemaiazago@gmail.com,residente e domiciliada na Avenida Pedro Basso 1.001, apartamento 1704 - Polo Centro, em Foz do Iguaçu-PR, adiante firmada;

RESOLVEM as partes acima qualificadas, celebram o presente instrumento que será regido pelas seguintes cláusulas e condições, a que se obrigam por si e seus sucessores a qualquer título:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO IMÓVEL

Sala Comercial Loja 08 (oito) situada no térreo do Edifício Residencial Brasília no lote nº 104, do quadrante 10, quadricula 01, setor 22, da quadra 17 com área construída individual de 41,34, tudo conforme registrado sob a matricula n.37.527 do 1° Oficio de Registro de Imóveisem Foz do Iguaçu com inscrição imobiliária 10122170104008.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VENDA E PREÇO

O **PROMITENTE VENDEDOR**, neste ato, vende a**COMPROMISSÁRIA COMPRADORA** o imóvel descrito na cláusula primeira, pelo preço certo e ajustado do presente contrato no valor total de **R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais)**, que deverá ser pago na forma e condições constantes nas cláusulas que seguem.

A) Como sinal e princípio de pagamento, o valor de **R$ 20.000,00 (vinte mil reais**)a ser pago em moeda corrente no ato de assinatura deste instrumento particular de compra e venda, da seguinte forma: **A.1**) a quantia de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) para a conta bancária do Banco Sicredi, agência 0710, conta 83.013-6, em nome da Lobato Machado Imobiliária Ltda., CNPJ n.º 75.701.011/0001-06, a título de comissão imobiliária; **A.2**) a quantia de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) para a conta do Banco Itaú, agência 3900, conta corrente 01990-6, chave Pix63230658604de titularidade do VENDEDOR, cujo recibo de transferência é documento hábil para comprovar o pagamento, respeitando-se a devida compensação.

B) O valor de **R$ 150.000,00 (cento e cinquentamil reais),** a ser pago no ato da assinatura da escritura pública de compra e venda, no prazo máximo de 30 dias, através de TED/PIX, valor a ser transferido diretamentepara a conta do Banco Itaú, agência 3900, conta corrente 01990-6, chave Pix 63230658604, de titularidade do VENDEDOR, cujo recibo de transferência é documento hábil para comprovar o pagamento, respeitando-se a devida compensação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Mediante do pagamento do sinal de negócio, o PROMITENTE VENDEDOR providenciará o registro do auto de arrematação de imóvel perante o cartório de registro de imóveis que deverá finalizar no prazo de 20 (vinte) dias.
A- Concomitantemente, em tempo hábil, a COMPROMISSÁRIA COMPRADORA se compromete a iniciar os trâmites para a outorga da escritura pública de compra e venda, para assinatura no prazo de até 30 (trinta) dias após o registro do auto de arrematação.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O PROMITENTE VENDEDOR deverá apresentar quando solicitado pelo cartório competente, as certidões relativas a si e ao imóvel objeto do presente, e entregará o imóvel livre de qualquer ônus e ações, sem qualquer dívida de IPTU, ou outras quaisquer taxas que incidem sobre o imóvel objeto deste contrato, impostos municipais, estaduais ou federais.

A - O PROMITENTE VENDEDOR, não insolvente, declara e garante na data da assinatura deste contrato, que possui a titularidade e é legítimo possuidor e proprietário do Imóvel, livre e desembaraçado de quaisquer ônus e gravames, mesmo por hipotecas legais, convencionais ou judiciais e de impostos e condomínio em atraso, salvo a alienação mencionada que será quitada.

B - O PROMITENTE VENDEDOR declara e garante, na data da assinatura deste Contrato, que não existe qualquer pessoa física ou jurídica mesmo que irregular ou qualquer outra entidade que esteja ocupando ou demandando judicialmente a posse direta ou indireta do Imóvel.

C - O PROMITENTE VENDEDOR declara e garante na data da assinatura deste Contrato e na data de assinatura da Escritura junto ao Cartório, que não existem ações, execuções, processos, procedimentos ou reclamações afetando o Imóvel e os direitos a eles relativos, ou afetando a VENDEDORA de modo a comprometer o cumprimento de qualquer das obrigações previstas neste Instrumento de propositura iminente, pendente ou em curso perante qualquer autoridade governamental ou judiciária. Deverá apresentar certidões do seu domicilio e do imóvel.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os pagamentos deverão ser realizados nas contas bancarias indicadas pelo VENDEDOR. Os pagamentos deverão vir identificados e de titularidade dos COMPRADORES ou pessoas indicadas por estes. Todo e qualquer pagamento realizado através de cheque ou transferência bancária, o valor mencionado neste, só será considerado quitado com a devida compensação pelo sistema bancário.

A- O pagamento do sinal de negócio e princípio de pagamento (item “A”, cláusula segunda), deverá ser realizado no prazo de 01 (um) dia útil da assinatura do presente instrumento, sob pena de cancelamento deste compromisso.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS PENALIDADES – CLÁUSULA RESOLUTIVA

O presente contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes contratantes, por si, seus herdeiros ou sucessores, ao fiel cumprimento desta promessa de compra e venda, salvo inadimplemento de uma das partes.

PARÁGRAFO ÚNICO: A parte que por ventura der causa à rescisão contratual, ficará responsável pelas perdas e danos a outra parte, bem como as cominações do artigo 417 e seguintes do Código Civil, comissão imobiliária (6%)e ao pagamento da multa cominatória de

10% (dezpor cento) sobre o valor do contrato, sem prejuízo de outras indenizações por ato ou omissão da(s) parte(s).

CLÁUSULA QUARTA- DA POSSE

A posse do imóvel será entregue concomitantemente com a outorga da escritura pública de compra e venda e pagamento total dos valores pactuados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Após a transferência da posse, ainda que precária, a COMPROMISSÁRIA COMPRADORA fica responsável por todas as despesas e manutenções que incidam sobre o imóvel, mesmo que lançados em nome do PROMITENTE VENDEDOR ou de terceiros.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A COMPROMISSÁRIA COMPRADORA declara que vistoriou o imóvel,objeto deste contrato, e que aceita no estado de conservação em que se encontra o mesmo, ciente que receberá o imóvelsem móveis.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A COMPROMISSÁRA COMPRADORA tem ciência que o imóvel, objeto de compra e venda, encontra-se locado para Rosangela Taborda, CPF/MF n. 007.912.989-73, com vigência contratual de 31/10/2024 a 31/10/2025 (estando vigente por prazo indeterminado), cujo contrato deverá ser rescindido pelo PROMITENTE VENDEDOR, por notificação extrajudicial informando sobre a necessidade da devolução do imóvel por término de vigência contratual, concedendo prazo legal para desocupação.

A-Acordam as partes que os alugueis recebidos até período do mês 12/2025 compete ao PROMITENTE VENDEDOR e após esse prazo será repassado a COMPROMITENTE COMPRADORA.

B – Havendo necessidade de ingressar com demanda de despejo devido a desocupação involuntária da locatária, o PROMITENTE VENDEDOR ficará responsável por todas as custas [processuais e honorários advocatícios até efetiva transmissão de posse direta a COMPROMISSARIA COMPRADORA.

PARAGRAFO QUARTO: A COMPROMISSÁRIA COMPRADORA deverá atualizar os cadastros junto a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu/PR, Ofício de Registro de Imóveis com seus dados, no prazo de até 30 (trinta) dias, após as lavraturas das escrituras públicas, sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo competente.

CLÁUSULA QUINTA

O PROMITENTE VENDEDOR se compromete a comparecer pessoalmente ou através de Procurador(a), perante o cartório ou instituição bancaria responsável pela lavratura da escritura pública na Comarca de Foz do Iguaçu - Paraná, para assinatura da Escritura Pública de Compra e Venda, na data aprazada, salvo possibilidade de assinatura digital eletrônica autorizada.

PARÁGRAFO ÚNICO: Todas as despesas com a obtenção e outorga deste contrato e da escritura, tais como: certidões, Imposto de transmissão "inter-vivos" (ITBI), emolumentos cartorários e de registro de imóveis ou até despesas bancárias, correrão por conta exclusiva da COMPROMISSÁRIA COMPRADORA.

CLÁUSULA SEXTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

a) As partes autorizam assinatura digital neste compromisso bem como os registros e averbações que se façam necessários à plena regularização do presente instrumento, junto aos Cartórios competentes;

b) A COMPROMISSÁRIA COMPRADORA não poderá ceder e transferir os direitos que lhe decorra deste contrato, sem anuência expressa do PROMITENTE VENDEDOR, exceto se quitado a totalidade do preço, na forma convencionada, portanto, fica vedada a cessão, promessa de cessão ou venda e, ainda, a transferências dos imóveis a terceiros, a qualquer título que seja até a quitação total do negócio em tela;

c) A COMPROMISSÁRIA COMPRADORA declara conhecer e estar de acordo com toda a documentação e situação do imóvel, recebendo neste ato cópia da matricula do imóvel;

d) O PROMITENTE VENDEDOR declara que o imóvel objeto do presente instrumento, está isento de quaisquer vícios insanável, cumprindo-lhes fazer bom o imóvel vendido, tendo o dever de assegurar-lhe a sua posse útil, equivalente ao preço recebido. Garante, ainda, que a COMPROMISSARIA COMPRADORA pode usufruir da coisa conforme sua natureza e destinação;

e) A COMPROMISSÁRIA COMPRADORA tem conhecimento de que todas e quaisquer despesas necessárias para a lavratura da Escritura definitiva de Compra e Venda do imóvel em referência, bem como para o correspondente registro na Circunscrição Imobiliária competente, imposto de transmissão inter-vivos, correrão integralmente por sua conta;

f) Este instrumento rege e contém as disposições finais das negociações havidas entre as partes, substituindo quaisquer outros documentos, contratos ou entendimentos, escritos ou verbais, celebrados anteriormente. O presente contrato somente poderá ser validamente alterado desde que por instrumento escrito, devidamente firmado pelas partes contratantes, ou representantes legais de ambas as partes.

g) Todos os avisos, notificações, renúncias ou consentimentos previstos neste instrumento serão formulados por escrito e enviados por carta registrada ou cartório, que permita a comprovação do recebimento pelas partes. Eventual alteração de endereço de uma das partes deverá ser comunicada à outra através de notificação por escrito, em conformidade com o disposto nesta cláusula, sob pena da manutenção válida e eficaz das informações inicialmente prestadas.

h) Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento das obrigações ora contratadas, ou em exercer qualquer direito decorrente deste contrato, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará o seu direito de exercê-los a qualquer tempo.

i) Todos os prazos referidos neste instrumento serão computados em dias corridos.

j) A responsabilidade do corretor de imóveis limita-se à intermediação da presente transação, excluindo todas e quaisquer obrigações assumidas pelas partes. A comissão de corretagem é devida independentemente do arrependimento das partes e/ou rescisão do presente contrato, conforme a regra do artigo 725 do Código Civil, e será paga no sinal de negócio pelo PROMITENTE VENDEDOR, na forma discriminada no item “A” da cláusula segunda.

k) As partes se obrigam a proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais mantidos ou consultados, mesmo após a conclusão ou termino da relação, nos termos da LGPD 13.709/2018.

As partes declaram terem lido o presente instrumento, estando de acordo com as cláusulas e condições nele transcritas. Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da presente avença, elegem o foro da Comarca de Foz do Iguaçu/PR, em detrimento de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente, por livre e espontânea vontade, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo assinadas e

identificadas obrigando-se ao seu fiel cumprimento, não só os Contratantes, como também solidariamente seus herdeiros e sucessores a qualquer titulo, para que surta os seus efeitos legais.

Foz do Iguaçu, 21 de novembro de 2025.

PROMITENTE VENDEDOR: **EVANDRO GERALDO XAVIER**

COMPROMISSÁRIA COMPRADORA: **HELIANE FÁTIMA MAIA ZAGO**

TESTEMUNHAS:

1. _____
Nome:
RG:

2. _____
Nome:
RG: